



Nr. 109 Der bayerische Gesandte v. Preger an Staatssekretär Bracht. 19. Februar 1924

R 43 I/2264, Bl. 392 f.

[Vereinbarung zwischen dem Reich und Bayern über den Vollzug des Wehrgesetzes]

Das Gesamtstaatsministerium hat der anliegenden Punktation ¹ unter der Voraussetzung zugestimmt, daß die ausgesetzt gebliebenen Beförderungen unter Nachzahlung der entsprechenden Gehälter und Gebühren, wie bereits in Aussicht gestellt, nunmehr nachgeholt werden ².

Die Bayerische Staatsregierung betrachtet damit das Einvernehmen mit der Reichsregierung als wiederhergestellt, womit die Inpflichtnahme des bayerischen Teiles der Reichswehr auf die Bayerische Regierung vom 22. Oktober 1923 entfällt.

Der Landeskommendant wurde in diesem Sinne verständigt.

Von den anliegenden vom Herrn stellvertretenden Bayerischen Ministerpräsidenten unterschriebenen Exemplaren der getroffenen Vereinbarung bitte ich ergebenst ein Exemplar zu den dortigen Akten zu nehmen, das andere aber nach vorheriger Vollziehung durch den Herrn Reichskanzler hierher zurückzuleiten.

Dr. Preger

[Anlage]

Zur Erledigung der sachlichen Streitpunkte zwischen der Reichsregierung und der bayerischen Regierung über den Vollzug des Wehrgesetzes ³ wurde folgendes vereinbart:

Übereinstimmung bestand, daß durch die Lösung des gegenwärtigen Falles die Bestimmungen der Reichsverfassung und des Wehrgesetzes über die Einheit des Reichsheeres und die Einheitlichkeit des Oberbefehls nicht berührt werden sollen.

In diesem Rahmen soll

– a)

¹ Der Text der Vereinbarung (Anlage) wurde in Besprechungen festgelegt, die zwischen dem RK, dem RWeM und General v. Seeckt einerseits, dem bayer. Kultusminister Matt und dem Gesandten Preger andererseits am 14. 2. in der Rkei geführt wurden (Niederschrift über diese Besprechungen in: Deuerlein, Der Hitlerputsch, Dok. Nr. 273, S. 679 ff.). Das RKab. stimmte der Vereinbarung in der Ministerbesprechung vom 15. 2. zu (s. Dok. Nr. 105, P. 4). Das bayer. StMin. nahm die Vereinbarung in seiner Sitzung vom 16. 2. an (Niederschrift in: Deuerlein, Der Hitlerputsch, Dok. Nr. 274, S. 683 ff.). Am 18. 2. wurde der Text der Vereinbarung durch WTB veröffentlicht.

² Im Schreiben vom 30. 4. an den RK erklärt der RWeM: „Nachdem die verfassungsmäßigen Zustände zwischen dem Reich und Bayern wiederhergestellt worden sind, sind die Beförderungen der Offiziere bayer. Landmannschaft, die seit dem 1. Oktober 1923 ausgesetzt waren, mit nachträglicher Wirkung, zunächst vom 1. Dezember 1923 ausgesprochen worden. Es bleibt noch die Nachzahlung der Gebühren um 1 bzw. 2 Monate über das Maß von 3 Monaten hinaus zu regeln.“ Wegen der Gehaltsnachzahlungen an die bayer. Offiziere teilt der RFM mit Schreiben vom 18. 9. an den RWeM u. a. mit: Es handle sich hierbei, von einer Ausnahme abgesehen, um Beträge, „die im einzelnen ohne Aufwertung heute nicht mehr zahlbar gemacht werden können und selbst bei voller Aufwertung nur wenige Goldmark ausmachen. Gleichwohl wäre ich nicht abgeneigt gewesen, dem Herrn RPräs. die Erledigung der Angelegenheit durch Inanspruchnahme des Dispositionsfonds vorzuschlagen. Ich bin aber zu meinem lebhaften Bedauern auch hierzu nicht in der Lage, weil ich einerseits nicht gewiß bin, ob die Offiziere die ihnen angebotenen Beträge wegen ihrer Geringfügigkeit nicht überhaupt zurückweisen werden, dann aber ganz besonders, weil sonst Tausende von Beamten, die aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen waren und in der gleichen Lage sich befinden wie die wenigen bayer. Offiziere, auf denselben Weg verwiesen werden müßten; dies aber wäre nicht tragbar. Ich bitte hiernach im Sinne der Besprechung meines Abteilungsdirigenten mit dem dortigen Abteilungsleiter die Angelegenheit auf sich beruhen lassen zu wollen.“ (R 43 I/2264, Bl. 404).

³ Wehrgesetz vom 23.3.21 (RGBl. S. 329).

künftig auch bei der Abberufung des Landeskommendanten mit der bayerischen Regierung ins Benehmen getreten und dabei ihren begründeten Wünschen möglichst Rechnung getragen werden;

– b)

bei der Verwendung bayerischer Truppen außerhalb des Landes die bayerische Regierung möglichst vorher gehört und dabei den bayerischen Belangen die tunlichste Rücksicht zuteil werden – insbesondere hinsichtlich der inneren Sicherheit des Landes;

– c)

die Eidesformel der gesamten Wehrmacht zur Vermeidung von Zweifeln künftig folgende Fassung erhalten:

„Ich schwöre Treue der Verfassung des Deutschen Reiches und meines Heimatstaates und gelobe als tapferer Soldat, mein Vaterland und seine gesetzmäßigen Einrichtungen jederzeit zu schützen und dem Reichspräsidenten und meinen Vorgesetzten Gehorsam zu leisten“⁴.

Durch vorstehende Vereinbarung wird der Behandlung weitergehender in der bayerischen Denkschrift⁵ enthaltener Wünsche nicht vorgegriffen.

Berlin, den 20. Februar 1924⁶

Marx

München, den 17. Februar 1924⁷

I. V. Dr. Matt

⁴ Am 16. 2. vermerkte RegR Wienstein: „Gegen die vorgesehene Vereinbarung bestehen im allgemeinen und im besonderen wegen der Eidesformel keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Nach Art. 176 der RV sind alle öffentlichen Beamten und Angehörigen der Wehrmacht auf die RV („diese Verfassung“) zu vereidigen. Das Nähere wird durch VO des RPräs. bestimmt. Der RPräs. hat die VO über die Vereidigung der öffentlichen Beamten vom 14.8.1919 erlassen (RGBl. S. 1419). Die in dieser VO vorgeschriebene Eidesformel für die Angehörigen der Wehrmacht wird durch die in der Vereinbarung vorgesehene Eidesformel im wesentlichen in der Beziehung abgeändert, daß der Angehörige der Wehrmacht Treue auch der Verfassung seines Heimatstaates schwört. Ein rechtliches Hindernis gegen diese Fassung der Eidesformel ist jedoch in der RV nicht vorhanden; Art. 176 der RV verbietet nicht die Vereidigung der Angehörigen der Wehrmacht auch auf die Verfassung des Heimatstaates.“ (R 43 I/2264 , Bl. 386).

⁵ Vgl. Dok. Nr. 63, P. 1.

⁶ Das Tagesdatum der Vollziehung ist jeweils hschr. eingesetzt.

⁷ Das Tagesdatum der Vollziehung ist jeweils hschr. eingesetzt.

Zitierhinweis

Nr. 109 Der bayerische Gesandte v. Preger an Staatssekretär Bracht. 19. Februar 1924 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 377–379 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D109>